

MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE

Slezská 9, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: snkabbm

Spisy:	18 A 17/2026 a 18 A 23/2026
Žalobce:	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55
Žalovaná 18 A 17/2026:	Policie České republiky – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
Žalovaný 18 A 23/2026:	Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Datum:	6. října 2026

SPOLEČNÉ MIMOŘÁDNÉ NALÉHAVÉ DŮKAZNÍ DOPLNĚNÍ**k založení a vyhodnocení v řízeních sp. zn. 18 A 17/2026 a 18 A 23/2026****nové následné důkazy k otázce sporných forenzních praxí při analýzách obsahu THC v zabraném konopí, THCA → THC při zahřívání a možného legislativního překrytí dřívější praxe**

PROCESNÍ REŽIM: Žalobce tímto nemění žalované, skutkové jádro ani petit žádné z obou žalob. Předkládá nové následné listinné důkazy a žádá jejich hodnocení pouze v rozsahu, v němž osvětlují trvání, důsledky a přezkoumatelnost již tvrzených zásahů.

I. Důvod společného podání oběma senátům 18 A

Obě řízení mají rozdílné žalované a rozdílný bezprostřední předmět, spojuje je však tatáž odborně-právní otázka, kterou žalobce předkládá státním orgánům dlouhodobě: zda sporné forenzní praxe při analýzách obsahu THC v zabraném konopí byly založeny na předem stanoveném, dokumentovaném, validovaném či verifikovaném a zpětně přezkoumatelném postupu a zda policejní znalecká pracoviště transparentně oddělovala THC přítomné v původním vzorku od THC, které vzniklo teprve dekarboxylací THCA při zahřívání během laboratorní analýzy.

V řízení 18 A 17/2026 je tato otázka významná pro posouzení, zda NCOZ mohla podněty žalobce pouze evidovat, odkládat či uzavírat bez přezkoumatelného odborného prověření. V řízení 18 A 23/2026 je významná pro posouzení veřejnosprávního postupu Ministerstva spravedlnosti při zacházení s podněty týkajícími se znalecké činnosti, oprávnění znaleckých pracovišť Policie ČR a přezkoumatelnosti znaleckých výstupů.

Žalobce proto předkládá oběma senátům totožný nový důkazní celek, aby nebyla tatáž odborná otázka posuzována izolovaně ve dvou souvisejících správních věcech.

II. Nový důkazní celek ze dne 4. 10. 2026 předložený Okresnímu soudu v Prostějově

Dne 4. října 2026 bylo Okresnímu soudu v Prostějově ve věcech obnovy řízení sp. zn. 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026 předloženo podání „**Potvrzení klíčových důkazů pro obnovu řízení 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011...**“. Podání bylo současně adresováno dalším dotčeným orgánům a navazuje na veřejná zasedání nařízená na 12. a 13. října 2026.

Pro nynější správní řízení je podstatné, že tento nový podklad výslovně formuluje otázku, zda při plynové chromatografii docházelo k dekarboxylaci THCA na THC a proč nebylo v protokolu transparentně sděleno, zda a v jakém rozsahu výsledně vykázané THC vzniklo až analytickým postupem ve znalecké laboratoři. Současně spojuje tuto otázku se Stanoviskem Unie obhájců České republiky č. 3/2026 ze dne 25. září 2026, dánským přehodnocením forenzního dokazování a stanoviskem Evropské komise.

Podání Okresnímu soudu přitom výslovně rozlišuje mezi tím, co je doložený skutkový podklad, a tím, co je nutno teprve ověřit z prvotních laboratorních podkladů. Nečiní tedy bez dokazování závěr, že každý konkrétní historický vzorek byl zpracován vadně; žádá zjistit konkrétní chromatogramy, pracovní listy, SOP, validační podklady a znalecké výstupy. Tuto metodickou zdrženlivost žalobce zachovává i v tomto společném podání.

III. První legislativní zásah: nařízení vlády č. 3/2012 Sb. změnilo trestněprávně rozhodný vzorek

Nařízení vlády č. 3/2012 Sb., účinné od 5. ledna 2012, změnilo přílohu č. 1 nařízení vlády č. 455/2009 Sb. tak, že slova „z celkové hmotnosti rostliny“ byla nahrazena slovy „v kvetoucím nebo plodonosném vrcholíku rostliny konopí (s výjimkou zrn) včetně listů“. Nešlo tedy jen o terminologickou změnu, ale o změnu části rostliny, z níž se pro trestněprávní účely odvozovala koncentrace látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů.

Žalobce netvrdí, že samotná následnost této změny prokazuje nezákonný motiv vlády. Tvrdí však, že změna přijatá až po skutkových dějích původních trestních věcí je právně významná pro posouzení, zda dřívější znalecká pracoviště používala postup odpovídající tehdy účinnému právu a zda nebyla pozdější právní úpravou dodatečně překryta či normalizována praxe, která v době provádění znaleckých zkoumání neměla transparentní a přezkoumatelný normativní základ.

IV. Druhý aktuální legislativní zásah: vládou schválený návrh novely ZoNL, nyní sněmovní tisk 321

Dne 14. září 2026 vláda schválila návrh novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, evidovaný pod č. j. OVA 684/26. Návrh byl Poslanecké sněmovně předložen dne 29. září 2026 a je veden jako sněmovní tisk 321. Ke dni tohoto podání jde stále o projednávaný návrh zákona; žalobce jej proto nepředkládá jako účinné právo, ale jako nový legislativní fakt relevantní pro hodnocení stejné odborné otázky.

Z hlediska této věci je mimořádně významný navržený § 15 odst. 1 písm. i), který má zakazovat „zpracovávat látku kanabidiol a látku kyselina tetrahydrokanabinolová na jiné chemické látky“, spolu se zvláštními výjimkami podle navrženého § 15 odst. 2. Právě výslovné legislativní uchopení chemické přeměny CBD a THCA v roce 2026 činí ještě naléhavější otázku, jaký byl právní a metodický základ dřívější policejní laboratorní praxe, jestliže při zahřívání vzorku mohla být THCA přeměněna na THC přímo během analýzy.

Žalobce proto nově formuluje důvodné podezření, které žádá věcně přezkoumat, zda nejde již o druhé legislativní překrytí sporné forenzní praxe při analýzách obsahu THC v zabraném konopí: nejprve změnou trestněprávně rozhodného vzorku v roce 2012 a nyní výslovnou regulací chemické přeměny THCA a CBD v návrhu zákona z roku 2026.

Toto podezření není v tomto podání předkládáno jako prokázaný motiv zákonodárce ani vlády. Je předkládáno jako konkrétní časová a věcná souvislost, která podle žalobce zesiluje potřebu dohledat původní policejní metodiky, SOP, validační dokumentaci a úplné znalecké protokoly a vysvětlit, zda znalec při laboratorním postupu změnil chemické složení zkoumaného vzorku a zda tuto skutečnost soudu výslovně a srozumitelně sdělil.

V. Tabulka již předložená Krajskému soudu v Ostravě dne 22. 9. 2026

Pro úplnost žalobce přebírá do tohoto podání tabulku k novele ZoNL (sněmovní tisk č. 321), která byla dne 22. září 2026 předložena Krajskému soudu v Ostravě ve věci sp. zn. 5 To 248/2026. Tabulka je interpretační analýzou vládou schváleného návrhu dne 14. září 2026 a má nabyt účinnosti od roku 2027.

Otázka, kterou novela ZoNL řeší	Relevantní paragraf schváleného návrhu	Námitky	Spornost a riziko širokého výkladu
Prodej výrobků obsahujících legální neomamné konopí fyzickým osobám	§ 15 odst. 1 písm. f): zakazuje „prodávát nebo bezúplatně předávat výrobky obsahující technické konopí fyzickým osobám“.	Neexistující botanický pojem technické konopí slouží jen a pouze k matení veřejnosti. Riziko plošného zásahu do legálního neomamného konopí. Pojem „výrobek obsahující“ není v tomto ustanovení zúžen a může zahrnout široké spektrum dosud běžných výrobků.	Extrémně vysoká spornost rozsahu. Jazykové znění není omezeno na výrobky se syntetickými nebo polysyntetickými psychoaktivními látkami. Široký výklad zasáhne široký okruh legálních výrobků z konopí.
Vnášení látek do konopí po sklizni a sušení	§ 15 odst. 1 písm. g): „obohacování“ je definováno jako jakýkoli technologický postup, zejména rozprašování, máčení, impregnování, povlakování, infuze nebo obdobný postup, jímž je po sklizni a sušení do konopí nebo na ně dodatečně vnesena jakákoli látka.	Rizika dopadů širokého technologického vymezení. Zejména při výrobě mastí a extraktů, při jejichž výrobě dochází k máčení nebo kontaktu s tukem, při výrobě tinktur naopak s alkoholem.	Extrémně vysoká spornost. Text vyžaduje dodatečné vnesení látky, jaké zpracování pod něj nutně spadá však neřeší. Demonstrativní výčet „máčení“ a „infuze“ současně vytváří prostor pro široký správní výklad.
Dovoz a vývoz takto upraveného konopí	§ 15 odst. 1 písm. h): zákaz dovozu nebo vývozu konopí, které je výsledkem postupu podle písm. g) nebo obdobného postupu.	Námitka navazuje na neurčitost písm. g): nebude-li předvídatelně vyloženo „obohacování“, nebude předvídatelná ani hranice zakázaného dovozu a vývozu.	Odvozená spornost. Rozsah písm. h) je přímo závislý na výkladu písm. g).
Chemická přeměna CBD a THCA	§ 15 odst. 1 písm. i): zakazuje „zpracovávat látku kanabidiol a látku kyselina tetrahydrokanabinolová na jiné chemické látky“.	Možný pokus o zpětnou legalizaci znaleckých posudků policie! Při běžném nakládání s konopím (sušením), natož při výrobě mastí a extraktů či tinktur dochází k přirozeným přeměnám CBD a THCA. Text novely otevírá extrémně široký jazykový výklad.	Nejvyšší míra spornosti. Text neomezuje zákaz na cílenou syntézu psychoaktivních derivátů, nevymezuje zakázanou výslednou látku ani výslovně nestanoví, že musí jít o úmyslnou chemickou konverzi.
Výjimky pro výzkum, státní orgány a terapii	§ 15 odst. 2: zvláštní výjimky pro vymezené vědecké a výzkumné činnosti a státní orgány; u	Námitka spočívá v tom, že návrh chrání konkrétně vyjmenované režimy, ale neobsahuje obecnou	Významná interpretační indicie. Existence specifických výjimek podporuje potřebu

	písm. i) také pro terapeutické účely vymezené v povolení.	výjimku pro běžné legální zpracování mimo tyto režimy.	přesně vymežit hranici obecného zákazu.
Sankční následek	§ 36 odst. 1 písm. t) až w) zavádí přestupky za porušení § 15 odst. 1 písm. f) až i); § 37 odst. 1 písm. d) stanoví pro porušení písm. g) až i) pokutu až 20 000 000 Kč.	Široce formulovaný zákaz je zvláště problematický, pokud na něj navazuje mimořádně vysoká správní sankce.	Závažná otázka předvídatelnosti sankční normy. Čím širší a neurčitější výklad skutkové podstaty, tím naléhavější je potřeba restriktivního a předvídatelného výkladu.
Konopné výrobky určené ke kouření	Změna zákona č. 110/1997 Sb., navržený § 12j odst. 6: bylinné výrobky určené ke kouření nesmějí obsahovat mimo jiné kanabinoidy a jejich deriváty.	Schválený balík nezasahuje pouze proti chemickým nástrikům, jak tvrdila vláda, ale obsahuje i další přímé zákazy týkající se jakéhokoliv legálního konopí.	Interpretační spornost jako u § 15 odst. 1 písm. i), přímý dopad je z textu novely výraznější.

VI. Rozhodná forenzní otázka pro oba senáty

Žalobce žádá oba senáty, aby při hodnocení předložených podkladů oddělily dvě rozdílné veličiny: (1) delta-9-THC skutečně přítomné v zabaveném konopí před laboratorní analýzou a (2) THC, které mohlo vzniknout až přeměnou THCA v průběhu zahřívání vzorku použitou analytickou metodou. Není-li ze znaleckého protokolu, chromatogramu, pracovního listu a použité SOP zřejmé, zda a jak byla tato přeměna zohledněna, je podle žalobce zásadně oslabena přezkoumatelnost výsledku použitého k právnímu závěru o trestnosti.

Klíčová otázka proto zní: co stát zabavil, jaký reprezentativní vzorek z toho vybral, jak jej homogenizoval a upravil, co se se vzorkem stalo při laboratorním měření, kolik delta-9-THC bylo ve vzorku před zahřátím, kolik THC vzniklo teprve přeměnou THCA při analýze a podle jakého tehdy účinného právně závazného pravidla byl výsledný údaj použit pro trestněprávní závěr.

VII. Význam pro řízení 18 A 17/2026 - NCOZ

V řízení 18 A 17/2026 žalobce nepředkládá tyto listiny proto, aby Městský soud v Praze přezkoumával pravomocné trestní rozsudky. Předkládá je jako následné důkazy významnosti a odborné konkrétnosti podnětů, které NCOZ obdržela a které podle vlastních pozdějších sdělení nebyly prověřeny úkony trestního řízení, nebyly k nim vytvořeny záznamy o vyhodnocení, nebyla vyžádána expertní stanoviska či odborné posudky a věci byly ukládány ad acta.

Jestliže se nyní nezávisle a institucionálně potvrzuje, že způsob analytického stanovení THC a přeměna THCA během měření mohou přímo ovlivnit hranici trestní odpovědnosti, zesiluje to podle žalobce potřebu vysvětlit, na jakém odborném podkladu mohla NCOZ dospět k závěru, že oznámené skutečnosti nevyžadují prověřování, a současně tvrdit svou věcnou nepříslušnost.

VIII. Význam pro řízení 18 A 23/2026 - Ministerstvo spravedlnosti

V řízení 18 A 23/2026 je nový důkazní celek významný přímo pro posouzení postupu Ministerstva spravedlnosti v oblasti znalecké činnosti. Podání ze dne 1. října 2026 již soudu předložilo Stanovisko Unie

obhájců ČR č. 3/2026 jako následný důkaz k otázkám THC/THCA, dekarboxylace, použité analytické metody, validace a přezkoumatelnosti znaleckých výstupů. Podání Okresnímu soudu v Prostějově ze dne 4. října 2026 tento důkazní řetězec dále rozvíjí a váže jej ke konkrétním historickým trestním věcem a k požadavku zjistit prvotní laboratorní dokumentaci.

Nově předložený legislativní vývoj současně zvyšuje význam otázky, zda historická znalecká praxe měla v rozhodné době jasný normativní a metodický základ a zda následné právní změny nepřekrývají dřívější praxi bez toho, aby byly její možné vady věcně přezkoumány.

IX. Důkazní návrhy

1. provést jako listinný důkaz celé podání Okresnímu soudu v Prostějově ze dne 4. 10. 2026 „Potvrzení klíčových důkazů pro obnovu řízení 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011...“;
2. provést jako podpůrný důkaz Důkazní chronologii 2008–2026 - stav ke dni 28. 9. 2026, schválenou a vypravenou dne 4. 10. 2026;
3. provést jako listinný důkaz podání Krajskému soudu v Ostravě ze dne 22. 9. 2026, sp. zn. 5 To 248/2026, zejména tabulku na stranách 2 a 3, která je v tomto podání pro přehlednost převzata;
4. v obou řízeních hodnotit uvedené listiny jako následné důkazy bez změny žalovaného, skutkového jádra a petitu;
5. v řízení 18 A 17/2026 posoudit, zda nový důkazní celek zesiluje tvrzení o nepřezkoumatelnosti a trvání zásahu NCOZ spočívajícího v nevěcném nakládání s konkrétními podněty;
6. v řízení 18 A 23/2026 posoudit, zda nový důkazní celek zesiluje tvrzení o povinnosti Ministerstva spravedlnosti věcně se zabývat otázkami znalecké metodiky, oprávnění, validace a přezkoumatelnosti policejních znaleckých výstupů.

X. Závěr

Žalobce znovu zdůrazňuje, že netvrdí, že časová následnost legislativních změn sama o sobě prokazuje úmysl zpětně legalizovat dřívější postup policejních znaleckých pracovišť. Tvrdí však, že ve spojení s doloženými pochybnostmi o historickém metodickém základu, se změnou trestněprávně rozhodného vzorku nařízením vlády č. 3/2012 Sb., s novými poznatky o dekarboxylaci THCA při plynové chromatografii a s nynějším výslovným legislativním uchopením chemické přeměny THCA a CBD vzniká konkrétní a přezkoumatelná otázka, zda legislativní změny dodatečně nepřekrývají sporné forenzní praxe při analýzách obsahu THC v zabraném konopí, které nebyly v době jejich použití transparentně popsány ani právně vymezeny.

Tato otázka podle žalobce nemá být nahrazena domněnkou ani jednostranným tvrzením. Má být zodpovězena porovnáním tehdy účinného práva, skutečně použitých laboratorních metod, původních SOP, validace či verifikace, chromatogramů, pracovních listů a znaleckých protokolů. Právě proto je nový důkazní celek významný pro obě nynější správní věci.

V Ospělově dne 6. října 2026

Mgr. Dušan Dvořák

žalobce ve věcech sp. zn. 18 A 17/2026 a 18 A 23/2026

Přílohy ve věci porušení § 283 tr. zákoníku pěstováním a nakládáním s konopím a jeho legalitě – aktuální podání členy aliance Cannabis is The Cure, z.s.

- 1. Edukativní konopná klinika, z.s. - OS v Prostějově a zúčastněným – klíčové důkazy ze dne 4. 10. 2026 k oběma řízením o obnově 2 T104/2010 a 2 T 65/2011 (7 stran).
- 2. Důkazní chronologie Konopí je lék 2008–2026, stav ke dni 28. 9. 2026, schváleno aliancí Cannabis is The Cure, z.s. a odesláno 4. 10. 2026 (55 stran).
- 3. Krajskému soudu v Ostravě – dodatek stížnosti ze dne 22. 9. 2026, sp. zn. 5 To 248/2026 místopředsdkyně správní rady Edukativní konopné kliniky, z.s. (3 strany).